深圳女工被搜身案昨日开庭 今天进入法庭辩论

入选理由：2001年搜身案开庭报道，档案里最早的报纸原件之一；周立太以女工代理律师身份进入公共视野的起点事件

侵权案进入法庭调查阶段。原告的 4 名证人及被告的 17 名证人随即开始陈述证言。

下午，双方证人结束证言后，原告方代理律师周立太首先发表看法，他认为被告方所通知的证人大部分是当时参与了搜身以及组织、指挥的人员，因此这些证人的证言缺乏可信性；李洪光等人的证言证实了搜身的事实，争议仅仅在于被搜身的人数是 56 人还是 52 人这一点上。证人的证词还证明以下内容：一是 7 月 31 日有女工坐车去龙岗被阻拦；二是女工们向有关部门反映情况没有结果。

被告方代理律师随后称：原告围绕诉状是否真实进行调查，争议在于男管理人员是 5 人还是 3 人参与了搜身；证人证词说明不存在女工被脱光衣服这一事实；搜身时间长达 70 分钟是不可信的，而且原告所讲 1 小时和 70 分钟两个时间本身就有矛盾；原告认为被调查人员是宝洋厂的员工因此不应参与作证，但是法律并没有规定不可以这样做；在我方证人的证词中有很多是对我们不利的，我们这样做的目的是为了尊重事实。

■ 21 名证人车轮大战

备受人们关注的深圳市龙岗坑梓"韩资"宝洋产业制品厂管理人员对女工非法搜身案昨天正式开庭审理。7 月 30 日，宝洋厂 56 名女工因被怀疑偷拿原料，遭厂内管理人员强行罚站、逐一搜身。事件发生后，厂方竟试图将女工统统辞退。8 月 2 日，不堪搜身之辱的 56 名女工将工厂推上被告席，要求赔礼道歉并向每位女工赔偿精神损失费 3 万元及其他损失 2000 元。昨天的庭审上，原被告双方 21 名证人轮番"上阵"，就搜身事实及人数、情节等陈述证言。

继昨天法庭调查结束后，今天法院破例利用周末休息时间继续开庭并进入法庭辩论阶段。

■ 原告证人：我们都是中国人

8 时 45 分，原告方证人曹昌华（音）的出庭作证拉开了原告证人的法庭作证序幕。原告方 4 名证人出庭后均对 56 名女工在宝洋厂受辱后的情况进行证明。证人称，由于他们不是宝洋厂的员工，因此他们没能够见到搜身的过程，但是他们看到 56 名女工在前往龙岗区有关部门反映问题时被宝洋厂和坑梓镇的一些部门、单位阻拦。其中江西籍证人吴峥嵘（音）被庭长询问与原告的关系时，直说"没有什么特殊关系，只是因为我们都是中国人"。

他说到目睹女工们 8 月 1 日晚在坑梓法庭外无助徘徊时不禁热泪盈眶，泣不成声，引得全场女工和她们的亲属一片哭声。

被告代理女律师宣红霞围绕原告方证人是否亲眼见到女工被搜身、与原告关系对证人分别进行质问。4 名证人否认亲眼见到女工被搜身；除吴峥嵘外，另 3 名证人承认和原告是夫妻或老乡关系。随后原告代理律师周立太向法庭提供了包括宝洋厂系"三来一补"型企业的证明、被告的病历、被撕烂的裤子以及媒体录像资料在内的 10 件证据。

■ 被告证人：没有检查内衣内裤

与原告方的 4 名证人相比较，被告方的 17 名证人队伍显然更为壮观。在翻译的帮助下，被告方的 3 名证人——宝洋厂韩籍行政课长李洪光、技术人员金某和生产处部长李某首先陈述自己的证词。他们称检查女工身体的时间是 10-15 分钟而不是 70 分钟，是 4 名女管理人员而非男性对女工进行检查，女工确实是双手抱头站着的；当时 56 名女工有班长吴雪等 4 人没有被搜身；

只对女工们的腰部和上衣口袋等部位进行检查，并没有检查女工的内衣内裤和文胸；一位女工要脱裤子时被管理人员制止。另外 14 名中国籍宝洋厂员工作为被告方证人的证言内容大致相当。

原告代理律师周立太围绕被告方证人是否参与了搜身、宝洋厂老板是否韩国人、管理人员是否在女工身上搜到东西等问题向被告方证人质问。被告方证人对宝洋厂老板是韩国人以及部分女管理人员参与了搜身没有疑义，并承认并没有从女工身上搜到任何东西。被告方证人证词结束后代理律师向法庭出示了包括原毛、刀片等在内的 5 组证据。

■ 捍卫数度起身数人痛哭

昨天上午 8 时 30 分，56 名受辱女工静静地坐在椅子上。她们在等待着一个捍卫自己尊严、洗刷自己耻辱的判决的到来。时间对于她们是漫长而无奈的。上午 9 时，原告方第 4 名证人出庭作证。这名江西青年吴峥嵘一句"我们是中国人"感动了全体女工。接着，他向法庭描述自己所见到的当时的情景："当天上午，数十名女工就赶到坑梓，直到晚上 8 时，仍无助地徘徊在法庭门口，有的女工已经疲惫到躺在地上……"随着他的哽咽，不少女工再也无法控制自己的情绪，放声痛哭，久久不能平静。

直到庭长再三强调法庭纪律，女工们才逐渐恢复平静。

上午 11 时许，被告方证人李某在证词中讲到一名女工自己主动要脱裤子管理人员制止时，台下响起一片唏嘘之声。中午，休庭时记者和女工们聊起这起官司的时候，女工们认为自己一定能够胜诉，但是经过此次长达半月的等待，已经面临些许麻烦：吃饭、住宿的钱从哪里来？以后的路怎么走？无论判决对她们是否有利，都有可能经历二审、上诉、再审等旷日持久的"消耗战"。面对一场这样的"战斗"，她们实在难以坚持。到那时，等待她们的又将是什么呢？许多女工当时就红了眼圈。

下午继续开庭。一名被告方证人在证词中称原告在搜身之后不仅没有人哭而且还有人笑时，女工们的愤怒再次无法控制，不顾法庭纪律纷纷站起身据理力争。

■ 正反引起共鸣引发纠纷

在所有出庭作证的 21 位证人当中，两名证人引起记者的注意。其中一名是原告方证人吴峥嵘，另外一名是被告方证人唐春明（音）。

江西籍民工吴峥嵘 24 岁，身材瘦弱。在证词中，他表示自己是作为一名普通中国人和目击证人的身份出庭作证的。他在证词中称尽管自己和原告没有任何关系，但仍然愿意出庭作证："8 月 1 日中午，我骑单车到坑梓镇去，看到许多女工在路上跑。出于好奇就向路人打听，才知道这些女工是宝洋厂的工人，被搜身后又遭克扣工资、赶出工厂，出于无奈才到坑梓去告状的。于是我就跟随她们到坑梓法庭，她们等了很久也没有人理会。

我因为有事就离开了。晚上 7 时多，我再次路经此处见这些人还在这里，她们实在太可怜了，没有人帮助她们，有的女工缩蜷着躺在地上。我们都是中国人呀！"说着，他泣不成声。场面让许多人为之动容。

在宝洋厂工作 10 年之久的被告方证人唐春明作为证人却有另外一番遭遇。回忆起当时的情形，法庭上的唐仍无法摆脱激动。"就在出庭作证的前一天晚上 6 时许，我在球场上遭到数十名女工辱骂和推扯。就是因为我为厂方作证了。我为什么不可以作证？如果作伪证，我愿意接受法律的处罚，你们有什么权利不让我作证。而且我仅仅是说明了我当时见到的真实情况。"唐称自己已经将此事向宝洋厂和当地派出所汇报，希望自己的合法权益得到保证。

■ 背后庭上对手庭下握手

昨天，法庭当日庭审结束后，原告律师周立太和被告方管理人员等一同走出法庭。在走出法院大门的路途中，李洪光诚恳地对原告代理律师周立太说："早就听说您的大名，今天非常荣幸见识到您的才华。"周含笑对李说："您在回答我的问题时也非常睿智，非常高兴认识您。"李洪光礼貌地向周立太伸出双手，两人双手握在一起。

■ 老记创下深圳纪录

在能够容纳 200 人的审判庭里，最多的一群人是近百名来自全国各地的老记们。此次专程来深圳采访庭审的新闻单位超过 30 家，除本报外还有深圳、广州的报纸、电台、电视台以及北京、上海、郑州、武汉、成都、重庆等 10 多个省市的媒体，创下深圳社会新闻采访的"基尼斯"纪录。

■ 深圳韩资厂"搜身事件"全回放

坐落于深圳市龙岗区坑梓镇的宝洋产业制品厂是韩国人在深圳开办的"三来一补"企业，全厂近 3000 名员工，主要生产假发，出口至美国等地。

7 月 30 日下午 5 时 50 分许。工厂的 6 名女管理员（其中韩国人 1 名）及 5 名男管理员（其中韩国人 2 名）在工厂金姓管理人员的带领下突然闯进车间，关闭了所有的门窗。管理人员当时告知她们，因接到工人举报，人毛部车间有人偷头发，要履行检查。之后，4 名女管理员对 56 名员工进行搜身。到晚上 7 时 10 分，管理人员从 56 名女工身上未搜出任何赃物。

7 月 31 日上午。56 名女工照常上班，厂方想将女工辞退，并扣 7 天工资。中午，56 名女工走出厂门上告，厂方拦阻其上车，女工们步行前往龙岗。中途，坑梓镇政府的有关领导及派出所民警赶到。经协商，厂里答应每人赔款 2000 元。女工们不答应这个条件，进厂后，工厂管理人员就不让她们再出厂门，并将她们的厂牌收缴。

8 月 1 日上午。韩方老板让女工们在已经拟好的辞职单上签字。10 时许，56 名女工强行走出工厂大门，以"厂方侵犯人格尊严及人身自由权"为由，到龙岗区人民法院坑梓法庭起诉工厂，并与律师周立太取得了联系。为了讨回尊严，56 名工人在坑梓镇法庭等了一夜。

8 月 2 日上午。坑梓法庭受理此案，女工在诉讼请求中要求厂方公开赔礼道歉并赔偿每位受辱女工精神损失费 3 万元及其他损失费 2000 元。下午，韩厂又贴出公告，要求人毛车间的辞工女工在当日 10 时前结算所有工资。

8 月 3 日下午。深圳市委常委、副市长王穗明，深圳市人大常委会副主任、市总工会主席张宝琴亲赴宝洋厂慰问 56 名受辱女工，并协调此事。协调会上王穗明明确表态要追究"搜身"事件主要肇事者的法律责任。当日，宝洋厂韩方总经理向 56 名受辱女工道歉。

8 月 4 日。韩资宝洋厂"非法搜身"事件被连续报道后，引起中央电视台"东方时空"、韩国 MBC 电视台等中外媒体的高度关注。当日，韩厂方有关人员向媒体公开表示，女工要求的 3 万元精神损失费赔偿太高。

8 月 5 日晚。厂方找到受辱女工欲协调解决，遭女工们拒绝。

8 月 6 日。56 名受辱女工代表再次前往坑梓法庭，希望法庭能早日排期开庭审理这起"非法搜身"案件。下午，由深圳坑梓镇镇长罗定文亲任组长的"宝洋厂非法搜身事件"工作小组正式成立。当天，坑梓法庭正式接受 56 名女工的诉讼请求，予以立案。

8 月 9 日。韩国驻中国大使馆派人前往深圳调查了解此事。

8 月 24 日。宝洋厂"人身侵权案"开庭审理。

文／本报记者 宋毅 实习生 钟声 通讯员 王华兵 图／李忠

使用说明

本文为档案馆藏媒体报道的数字化转写件（由原始 .wps/.docx 文档提取），非报纸版面复制品。著作权归原媒体及作者所有，展览使用须核对权利状态；正文内容以原始档案为准，未经事实复核。